

1521622-61.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254314/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 14115799 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8506/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2254314 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521622-61.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521622-61.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254314/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 14115799 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8506/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2254314 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIO APARECIDO GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LUCIO APARECIDO GOMES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826 de 22 de dezembro de 2003, em concurso material, c.c. o artigo 61, inciso

II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 14 de outubro de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do Covid-19, por volta das 08:20 horas, na Rua Fernando Marinho Falcão, n. 57, Capão Redondo, nesta Comarca, tinha em depósito, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 10 (dez) porções de cocaína, num total de 8,6 gramas, e 10 (dez) porções da substância vulgarmente conhecida por "maconha", num total de 12 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 38/41.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de outubro de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do Covid- 19, por volta das 08:20 horas, na Rua Fernando Marinho Falcão, n. 57, Capão Redondo, nesta Comarca, LUCIO APARECIDO GOMES, qualificado nos autos (fls. 14), tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 03 (três) cartuchos de pistola .40, íntegros, de uso permitido, sem possuir a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2020 (fls. 93/94).

Juntado laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 114/116).

Preso em flagrante, o réu, devidamente citado, apresentou resposta à acusação (fls. 123).

Concedida liberdade provisória ao réu em 30 de abril de 2021 (fls. 180/181).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas. Prejudicado o interrogatório diante da revelia do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou a condenação nos termos da denúncia (fls. 237/240). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu "seja o réu absolvido ou afastada a agravante de pandemia, cabendo-lhe pena no mínimo, regime diverso do fechado e direito de apelar em liberdade" (fls. 250/255).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente, impondo-se a absolvição do acusado quanto à prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826 de 22 de dezembro de 2003, caracterizando-se a atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

Com efeito, em que pese a subsunção dos fatos narrados na denúncia ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, verifica-se que a conduta do acusado é materialmente atípica, ante a evidente inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado, em razão da pouca quantidade - três cartuchos de pistola .40 - munições encontradas em seu poder desacompanhada do armamento respectivo.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STF:

"HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito,

tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 3. Ordem concedida." (HC 133984, Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016)

Impõe-se, pois, absolvição do acusado quanto à prática do delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Por seu turno materialidade do delito de tráfico de drogas, também imputado ao réu, vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/116), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria delitiva está comprovada pela prova oral.

Com efeito, Denise Aparecida Gomes, irmã do acusado, disse, em juízo, que seu irmão havia chegado em casa, bêbado, e foi direto para o quarto, momentos antes da chegada dos policiais que relataram que havia uma denúncia de tráfico de drogas. Permitiu o ingresso dos policiais em sua residência, que foram até o quarto de seu irmão. Não acompanhou o trabalho da polícia, o que foi feito por uma outra irmã, a qual disse que munições e entorpecentes foram encontrados no quarto em que estava seu irmão. Negou ter acionado a polícia, negando saber quem o tivesse feito. Negou parte do teor do depoimento prestado na Delegacia de Polícia. Confirmou que seu irmão já tenha sido preso no passado por tráfico e que os ameaçava quando chegava em casa bêbado e drogado. Seu irmão saía todo dia e chegava em casa alterado. Na época dos fatos, ele não trabalhava.

Plenamente compreensível as diferentes versões apresentadas pela informante, seja pela relação de parentesco com o acusado, seja pelo medo que este lhe inflige.

Claudemir Lino da Silva, policial militar, relatou que o Copom informou a ocorrência. A irmã de um indivíduo relatou que ele estava agressivo e fazendo a venda de entorpecentes em sua residência. Ela franqueou a entrada da polícia. Ele estava deitado num quarto. No local, foram encontradas drogas e munições. Foi a própria irmã que solicitou a chegada da polícia pelo 190. O réu disse ter achado as munições próximas a um mercado. Não conhecia o réu de outra abordagem. Relatou que a solicitante, irmã do réu, ficou um pouco reticente com a chegada da polícia, mas depois relatou que não estava mais aguentando a situação e permitiu o ingresso da polícia na residência, indicando o local onde seu irmão estaria com drogas.

No mesmo sentido, foi o depoimento de Ulyly Mori Ramos Silva, também policial militar. Ressaltou que a solicitante havia dito que estava cansada que o acusado fizesse da casa dela ponto de venda de drogas.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram, com clareza, o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é justamente prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais.

Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, não restam de que tais substâncias encontradas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se ignorando que o fato de o réu ser usuário não impede de sê-lo traficante (até como meio de sustentar o próprio vício).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui maus antecedentes criminais com condenação definitiva pela 4ª Vara Criminal da Capital pela prática de tráfico de drogas (fls. 53). Portanto, possível fixar a pena acima do mínimo legal, ficando a pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, além 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, não vislumbro relação de causa e efeito entre o crime e o cenário de pandemia, razão pela qual não incide tal agravante. Verifica-se, ainda, a existência de condenação definitiva pela Vara Reg.Sul2 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher (Santo Amaro) - Ação Penal - Procedimento Sumário: 0033608-27.2016.8.26.000, motivo pelo qual a pena intermediária fica estabelecida em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Registro que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal. Sendo o réu reincidente e diante dos maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e CONDENO LUCIO APARECIDO GOMES, qualificado nos autos, à

pena de 6 (seis) anos 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo legal, por violação ao art. 33, caput, da Lei de Drogas. Por seu turno, quanto à imputação de posse ilegal de munições, ABSOLVO LUCIO APARECIDO GOMES, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia, ante a atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.

O réu respondeu solto ao presente feito e não havendo pedido ministerial, faculto eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de execução definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD e expedição do necessário à execução das penas impostas.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Expeça-se, ainda, o necessário à destruição das munições apreendidas e em relação aos demais bens apreendidos, cumpra-se o disposto no art. 123 do CPP.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

P.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA